

Unidad 7



Seguridad Social

Itinerario personal
para la empleabilidad I



Índice



7.1. La nómina

- 7.1.1. El salario
- 7.1.2. El recibo de salarios
- 7.1.3. Devengos
- 7.1.4. Bases de cotización y retención IRPF
- 7.1.5. Deducciones

7.2. Acción protectora de la Seguridad Social: introducción sobre contingencias, prestaciones económicas y servicios

- 7.2.1. La asistencia sanitaria
- 7.2.2. Incapacidad temporal (IT)
- 7.2.3. Prestación por riesgo durante el embarazo, lactancia natural y cuidado de menor enfermo
- 7.2.4. Prestación por nacimiento y cuidado de menor
- 7.2.5. Incapacidad permanente
- 7.2.6. Jubilación
- 7.2.7. Prestaciones por muerte y supervivencia
- 7.2.8. Lesiones permanentes no incapacitantes
- 7.2.9. El ingreso mínimo vital

7.3. La protección por desempleo: situación legal de desempleo, prestación y subsidio por desempleo

- 7.3.1. Prestación contributiva por desempleo
- 7.3.2. Subsidio por desempleo



Introducción

El punto de partida de esta unidad será la percepción de salarios y su documentación mediante la nómina. Se identificarán y analizarán cada una de las partes que la componen (encabezado, devengos, deducciones, líquido a percibir y bases de cotización) y, además, se desarrollarán conceptos íntimamente relacionados con el de salario, como los de Salario Mínimo Interprofesional o Fondo de Garantía Salarial.

Por otro lado, se abordarán los mecanismos de seguridad social, que acumulan en España más de un siglo de tradición. El Instituto Nacional de Previsión, fundado en 1908, fue el primer organismo con funciones de protección social. A partir de ese momento, los trabajadores españoles verían reconocidos distintos seguros sociales, como los de vejez, paro forzoso, enfermedad o maternidad. La gestión pública de la protección social se consolidaría con la Ley General de la Seguridad Social de 1966.

Desde entonces, se han producido diferentes reformas legislativas orientadas a ajustar el funcionamiento y asegurar la financiación de la Seguridad Social, por lo que será de gran interés conocer la acción protectora que genera en nuestros días.

Al finalizar esta unidad

- + Identificaremos y comprenderemos los distintos elementos que componen el salario.
- + Sabremos cómo es un recibo de salarios y cuál es la fórmula para realizar su cálculo.
- + Definiremos las principales prestaciones de la Seguridad Social y los requisitos para poder ser beneficiario de las mismas.
- + Entenderemos las distintas situaciones de desempleo contempladas y la cobertura que reciben.

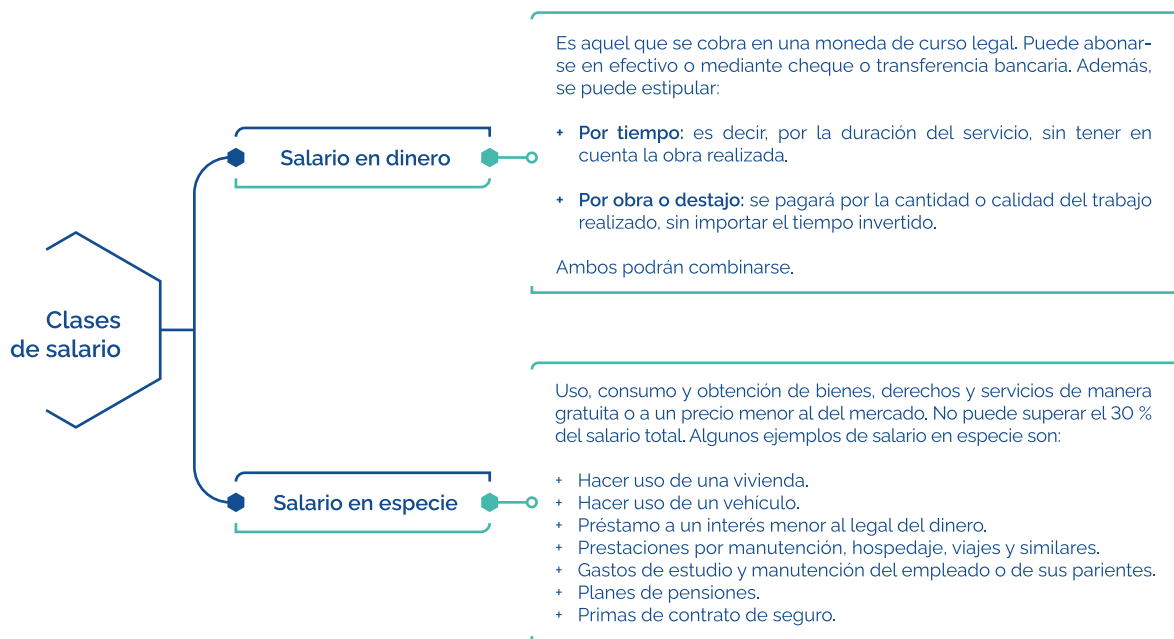


7.1.

La nómina

7.1.1. El salario

Se define el **salario** como el conjunto de percepciones económicas de un empleado, ya sea en dinero o en especie, que se recibe como contraprestación por los servicios laborales prestados por cuenta ajena. Además, incluirá no solo el trabajo efectivo, sino también los periodos de descanso que sean computables como trabajo.



Igualmente, cabe destacar que el salario será, al menos, igual al **Salario Mínimo Interprofesional (SMI)** o al indicado en el convenio colectivo correspondiente. Estas condiciones se podrán mejorar por contrato siempre que las partes así lo acuerden. Con respecto al SMI, se define como la cuantía mínima que se debe percibir por la realización de un trabajo por cuenta ajena a tiempo completo, sin importar la profesión u oficio que se desempeñe. Tras la actualización recogida en el Real Decreto 87/2025, de 11 de febrero, se encuentra en 1.184 € mensuales. Para fijar su cuantía, el Gobierno suele tener en cuenta cuatro parámetros:

- > El Índice de Precios de Consumo (IPC).
- > La productividad media nacional alcanzada.
- > El incremento de la participación del trabajo en la renta nacional.
- > La situación económica general.

En este sentido, el **Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM)** es el índice de referencia para otorgar el subsidio de desempleo y otras ayudas y subvenciones. Desde 2004, sustituye al SMI como referencia para establecer la cuantía de ciertas ayudas y el umbral económico para acceder a esas ayudas y a otros beneficios o servicios públicos.



Periodo de pago del salario

El salario se deberá pagar en el día y hora que se acuerde, sin exceder el plazo de un mes entre un pago y el siguiente, en el caso de las retribuciones periódicas. Cuando el empresario no pague puntualmente, se le podrá exigir un 10 % de interés de mora sobre la cantidad adeudada. Además, el trabajador podrá recibir anticipos por parte de la empresa.

Protección del salario

Los ingresos salariales que no superen el SMI no se pueden embargar, a no ser que sea para hacer frente al pago de pensiones alimenticias de los hijos o del cónyuge, tras un proceso de separación o divorcio. Al considerarse el salario un crédito privilegiado, los trabajadores tendrán preferencia de cobro frente a otros acreedores que tenga la empresa.

Fondo de Garantía Salarial (FOGASA)

El Fondo de Garantía Salarial se encarga de proteger la percepción de los salarios que estén pendientes de pago y reconocidos en acta de conciliación o resolución judicial, así como las indemnizaciones por despido o extinción que estén reconocidas por vía judicial o administrativa. Es un mecanismo para cubrir los casos de insolvencia empresarial o procedimiento concursal. Posteriormente, el FOGASA se subrogará en los derechos y acciones de los trabajadores y reclamará las cantidades a los empleadores que las adeuden.

La cantidad máxima que abonará el FOGASA es el doble del SMI diario, incluidas las pagas extra, con un límite de 120 días para los salarios pendientes y de un año para las indemnizaciones. Este organismo autónomo adscrito al Ministerio de Trabajo se encuentra regulado por el artículo 33.1 del Estatuto de los Trabajadores y el Real Decreto 505/1985, de 6 de marzo, sobre Organización y Funcionamiento del Fondo de Garantía Salarial.

7.1.2. El recibo de salarios

Cuando se liquida y se paga el salario, es obligatorio hacer entrega de un recibo individual que justifique el pago, con el formato señalado en el modelo oficial del Ministerio de Trabajo. Hay circunstancias en las que se utiliza otro modelo, pero siempre tendrá que estar estipulado en el convenio colectivo correspondiente o mediante acuerdo entre empresa y representantes de los trabajadores.

En cualquier caso, plasmará de manera clara y diferenciada las percepciones y deducciones que se aplican. Las empresas deberán llevar un archivo y conservar los recibos de salarios y los boletines de cotización, al menos, durante 4 años.



7.1.3. Devengos

Percepciones salariales

Son las cantidades que se entregan al trabajador como retribución por su trabajo. Distinguimos:

1. **Salario base:** retribución fijada por unidad de tiempo u obra para cada grupo profesional o nivel retributivo. Viene predefinida por el convenio colectivo o el contrato de trabajo.
2. **Complementos salariales:** retribuciones por circunstancias personales, laborales o empresariales que no se incluyen en el salario base. También vienen determinadas en el convenio colectivo o negociadas en el acuerdo individual. Se distinguen:
 - » **Complementos personales:** se perciben por circunstancias particulares del trabajador, es decir, por conocimientos concretos, títulos, idiomas o incluso por antigüedad. Son los únicos consolidables en nómina.
 - » **Complementos del puesto de trabajo:** se perciben por las peculiaridades de la actividad o por las implicaciones de su realización. Algunos ejemplos son:
 - + Penosidad.
 - + Toxicidad o peligrosidad.
 - + Nocturnidad.
 - + Turnicidad.
 - + Responsabilidad.
 - + Disponibilidad horaria y/o funcional o de residencia.
 - + Por cantidad o calidad del trabajo (comisiones, primas e incentivos).
 - + Pluses de productividad.
 - + Asistencia o puntualidad.
 - » **Complementos por la situación o resultados de la empresa:** participación en los resultados económicos reales y primas o bonos sobre la productividad global en la empresa o en una unidad inferior.
3. **Horas extraordinarias y complementarias:** las horas extraordinarias son las horas de más que realiza el trabajador con respecto a las que le corresponden por su jornada habitual. Se deben abonar por una cuantía igual o superior a la de la hora ordinaria o, en su defecto, compensarlas con periodos de descanso equivalentes en los cuatro meses siguientes a su realización.

Por su parte, las horas complementarias son aquellas contempladas por escrito, tras acuerdo entre empleado y empleador, en un contrato a tiempo parcial con una jornada de trabajo no inferior a diez horas semanales en cómputo anual. Abren la posibilidad de ampliar las horas previstas de manera ordinaria. La suma de las horas ordinarias y complementarias nunca podrá superar las horas de una jornada completa.





4. **Complementos de vencimiento periódico superior al mes:** cantidades que se perciben con una periodicidad superior al mes. Para calcular la base de cotización a la Seguridad Social, se prorratean a lo largo de los doce meses del año.

- » Se tendrá derecho a un mínimo de dos pagas extraordinarias al año, una en Navidad y otra cuando indique el convenio o según el acuerdo entre las partes (suele ser en el mes de junio). Se podrá prorratar el pago de las pagas extraordinarias, repartiéndolo entre los doce meses del año.

- » Participación en beneficios de la empresa.

5. **Salario en especie:** se deberá valorar económicamente siguiendo los criterios de Hacienda:

- » Uso de vivienda: importe del alquiler o el 5-10 % del valor catastral de la vivienda (máximo un 10 % del salario).

- » Entrega o uso de vehículos: coste de adquisición del vehículo más tributos, si se entrega. Si solo se habilita su uso, será el 20 % anual del coste de adquisición cuando pertenezca a la empresa o el 20 % del valor de mercado si no es de su propiedad.

- » Préstamos con tipos de interés inferiores al legal del dinero: diferencia entre la cuantía de los intereses pagados y la que resultaría de aplicar el interés legal del dinero en ese momento.

- » Aportaciones a planes de pensiones: contribuciones exactas aportadas por la empresa.





Percepciones no salariales

Cuantías que percibe el trabajador como consecuencia de la relación de trabajo, pero que no retribuyen el trabajo efectivo realizado.

1. **Indemnizaciones o suplidos:** compensan los gastos que conlleva la actividad laboral.

» No cotizan ni tributan

- + **Gastos de locomoción:** ocasionados por desplazamientos con motivos laborales. Estarán exentos de cotizar y tributar los gastos justificados a través de factura, si se utiliza un transporte público. En caso de utilizar transporte privado, los peajes, el aparcamiento y hasta 0,19 €/km estarán exentos de cotizar y tributar. Las cuantías que superen los límites legales establecidos cotizan y tributan.
- + **Dietas:** se perciben por pernoctar o realizar las principales comidas fuera del municipio del lugar de trabajo habitual. No tributarán ni cotizarán los gastos de estancia que se justifiquen con factura ni los de manutención que no superen los límites legales.

Límites de dietas	España	Extranjero
Pernocta	53,34 € al día	91,35 € al día
Sin pernocta	26,67 € al día	48,08 € al día

» Cotizan y tributan en su totalidad

- + **Quebranto de moneda:** es un plus para aquellos trabajadores que operan con dinero en metálico. Cubre el desorden en el saldo de caja (por errores en el cobro o el pago a clientes) y las pérdidas involuntarias.
- + **Desgaste de útiles,** herramientas y prendas de trabajo que sean propiedad del trabajador.
- + **Plus de distancia:** compensación por lugares de trabajo que sean lejanos.
- + **Plus de transporte:** gastos de desplazamiento al trabajo en medio de transporte urbano.

2. **Prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social (SS):** incluyen el subsidio de incapacidad temporal o desempleo parcial, que se abonarán por el empresario a través de pago delegado.

3. **Indemnizaciones por traslados, suspensiones y despidos:**

- » **Traslado y suspensión:** tendrá su límite exento de cotización en la cuantía máxima prevista en el convenio colectivo.
- » **Despido o cese del trabajador:** tendrá su límite exento de cotización en la cantidad obligatoria según convenio o contrato.



- » **Despido colectivo u objetivo por causas económicas, técnicas, organizativas, productivas o fuerza mayor:** el límite exento de cotización de la indemnización no puede superar lo dispuesto legalmente.
- » **Extinción antes del acto de conciliación, salvo bajas incentivadas acordadas en planes colectivos:** el límite exento de cotización es el importe correspondiente a un despido improcedente.

4. Otras percepciones no salariales (todas cotizarán en la SS)

- » Primas de seguro, ya sea para enfermedad del trabajador o de familiares.
- » Ayudas:
 - + Por hijos en edad escolar.
 - + Nacimiento de hijos.
 - + Percepciones por matrimonio.
- » Asistencia social para objetivos de formación, de cultura o de deportes.
- » Productos a precio rebajado en localizaciones de la empresa, como puede ser cafetería o comedor, o también tiques restaurante.
- » Mejora de las prestaciones de la SS distintas de la incapacidad temporal.
- » Primas de seguro de accidente laboral.
- » Productos en especie que la empresa le conceda al trabajador.
- » Entrega gratuita o a un precio inferior al de mercado de acciones o participaciones de la empresa.





7.1.4. Bases de cotización y retención IRPF

Las bases de cotización son cantidades que se calculan en relación con las retribuciones de los trabajadores. Sobre ellas se aplicarán los tipos porcentuales mediante los que se obtienen las cuotas a descontar de la nómina.

Base de cotización por contingencias comunes

Se calculará de la siguiente manera:

Cálculo de bases de cotización por contingencias comunes		
	Remuneración mensual (grupos 1 a 7)	Remuneración diaria (grupos 8 a 11)
Remuneración	Salario base + Complementos salariales + Excesos de los complementos no salariales	
Prorrata de pagas extras	Importe anual de gratificaciones extraordinarias y conceptos de devengo superior al mensual 12 En la remuneración mensual todos los meses tendrán 30 días	Importe anual de gratificaciones extraordinarias y conceptos de devengo superior al mensual 365 o 366 El resultado del cociente se multiplicará por el número de días del mes (30, 31, 28 o 29)

Teniendo en cuenta la categoría profesional, se asigna un grupo de cotización al trabajador:

Bases mínimas y máximas de cotización por contingencias comunes			
Grupo de cotización	Categorías profesionales	Bases mínimas	Bases máximas
1	Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores.	1.929,00 €/mes	4.909,50 €/mes
2	Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados.	1.599,60 €/mes	4.909,50 €/mes
3	Jefes Administrativos y de Taller.	1.391,70 €/mes	4.909,50 €/mes
4	Ayudantes no Titulados.	1.381,20 €/mes	4.909,50 €/mes
5	Oficiales Administrativos.	1.381,20 €/mes	4.909,50 €/mes
6	Subalternos.	1.381,20 €/mes	4.909,50 €/mes
7	Auxiliares Administrativos.	1.381,20 €/mes	4.909,50 €/mes
8	Oficiales de primera y segunda.	46,04 €/día	163,65 €/día
9	Oficiales de tercera y Especialistas.	46,04 €/día	163,65 €/día
10	Peones.	46,04 €/día	163,65 €/día
11	Trabajadores menores de dieciocho años, cualquiera que sea su categoría	46,04 €/día	163,65 €/día

Si la base de cotización calculada no se haya dentro de las bases mínimas o máximas del grupo de cotización del trabajador, se deberá cotizar por la base mínima o máxima, según si la que resulta es inferior o superior.



Base de cotización por contingencias profesionales

Importe sobre el que se aplica el porcentaje de cotización que trabajador y empresa aportan a la SS para cubrir los costes por accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, desempleo o formación profesional. Se calculará de la siguiente manera:

$$\begin{array}{c} \text{Base de cotización de contingencias comunes} \\ + \\ \text{Horas extraordinarias} \end{array}$$

Base de cotización por horas extraordinarias

La base de cotización adicional por horas extraordinarias la conformará el importe total recibido por este concepto.

Base sujeta a retención del IRPF

La base sujeta a retención de este impuesto coincide con el total devengado, a excepción de los casos en los que haya percepciones no salariales exentas de retención.

7.1.5. Deducciones

Las deducciones son los importes que se restarán del total devengado, convirtiendo la remuneración bruta en el salario neto o líquido.

Aportación del trabajador a las cotizaciones de la Seguridad Social y conceptos de recaudación conjunta

Estos gravámenes los retiene la empresa y, posteriormente, los ingresa a la SS:

- > **Contingencias comunes:** se utiliza la Base de Cotización por Contingencias Comunes (BCCC) antes explicada. Cubre situaciones como los accidentes no laborales o las enfermedades comunes.
- > **Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI):** esta nueva deducción sobre la BCCC se introdujo en el año 2023. Nutre directamente el Fondo de Reserva de la Seguridad Social y su tipo impositivo irá aumentando cada año, hasta alcanzar su valor definitivo en el 2029 (1,2 %, del que el 1 % corresponderá a la empresa y el 0,2 % al trabajador).
- > **Formación profesional y desempleo:** usa la Base de Cotización por Contingencias Profesionales (BCCP).
- > **Horas extraordinarias por fuerza mayor:** se utiliza la Base de Cotización por Horas Extraordinarias (BCHE).



- > **Cotización adicional de solidaridad:** se introdujo en 2025 para gravar, únicamente, los tramos de renta que superen la base máxima de cotización. La distribución del tipo de cotización entre empresario y trabajador mantendrá la misma proporción que la del tipo de cotización por contingencias comunes.

Los tipos irán aumentando cada año, hasta alcanzar su valor definitivo en 2045 (5,5 % a la retribución que supere en un 10 % la base máxima, un 6 % a la que la supere entre un 10 % y un 50 % y un 7 % a las que sean un 50 % superior).

IA cada base se le aplica el tipo impositivo que corresponda para obtener la deducción que se aplica al salario bruto:

	Tipos de cotización (%)		
	Empresa	Trabajador	Total
Contingencias comunes	23,60	4,70	28,30
Mecanismo de Equidad Intergeneracional	1	0,2	1,2*
Formación profesional	0,60	0,10	0,70
Desempleo: tipo general	5,50	1,55	7,05
Desempleo: contratos duración determinada	6,70	1,60	8,30
Horas extraordinarias por fuerza mayor	12,00	2,00	14,00
Resto horas extraordinarias	23,60	4,70	28,30
FOGASA	0,20	-	0,20
Cuota de solidaridad	Solo para rentas que superen la base máxima de cotización: 5,5 % - 6 % - 7 % **		

*Tipo definitivo en 2029

** Tipos definitivos de cada tramo en 2045





Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)

El IRPF es un impuesto personal, directo y progresivo que se aplica sobre el salario bruto del empleado. El tipo impositivo dependerá de varios factores:

- > **Remuneración percibida:** cada tramo de renta tiene un gravamen distinto.
- > **Comunidad autónoma de residencia:** el porcentaje final que se paga está compuesto por la parte estatal, regulado a nivel nacional, y la parte autonómica, que depende de cada comunidad autónoma.
- > **Grado de discapacidad,** mínimos exentos y deducciones aplicables.

Tipo impositivo general del IRPF por tramo de renta			
Tramo de renta	Tipo impositivo general	Tipo autonómico	Tipo final
Hasta 12.450 €	19 %	9,5 %	19 %
De 12.450 a 20.200 €	24 %	12 %	24 %
De 20.200 a 35.200 €	30 %	15 %	30 %
De 35.200 a 60.000 €	37 %	18,5 %	37 %
De 60.000 a 300.000 €	45 %	22,5 %	45 %
Más de 300.000 €	47 %	22,5 %	47 %

Otras deducciones

De la nómina se deducirán también los anticipos de sueldo, las cuantías por sanciones o pensiones alimenticias impagadas que solicite la Agencia Tributaria, el valor de los salarios en especie o las cuotas sindicales.





7.2.

Acción protectora de la Seguridad Social: introducción sobre contingencias, prestaciones económicas y servicios

Llamamos **acción protectora** a aquellas prestaciones de la SS que se destinan al amparo socioeconómico de la población frente a situaciones adversas o estados de necesidad, que derivan en la pérdida severa de ingresos o en el exceso inasumible de gastos. Estas prestaciones pueden ser:

- > **Contributivas:** enfocadas a los trabajadores que acrediten un tiempo de cotización mínimo, teniendo acceso a las mismas por diversas causas.
- > **No contributivas:** sus beneficiarios no tienen recursos suficientes y no han cotizado o lo han hecho durante un tiempo insuficiente para recibir una prestación contributiva.

7.2.1. La asistencia sanitaria

La asistencia sanitaria engloba el conjunto de servicios preventivos, diagnósticos, terapéuticos, rehabilitadores y de promoción y mantenimiento de la salud dirigido a los ciudadanos. Se trata de una prestación no económica que tiene por objeto proveer servicios médicos y farmacéuticos para conservar o restablecer la salud de los beneficiarios, así como su aptitud para el trabajo (si es una persona en activo).

7.2.2. Incapacidad temporal (IT)

Se produce cuando un trabajador está imposibilitado durante cierto periodo de tiempo para trabajar y necesita asistencia sanitaria. Es un subsidio que cubre la pérdida de rentas ante la imposibilidad de trabajar por una contingencia común o profesional y por periodos de observación por enfermedad profesional.

Para ser beneficiario, se debe estar afiliado y de alta en la fecha del hecho causante. En caso de enfermedad común, también es necesario tener cotizados 180 días dentro de los 5 años inmediatamente anteriores a la fecha de baja (por accidente o enfermedad profesional no se exige periodo previo de cotización).

Situaciones protegidas

- > **Contingencias comunes (enfermedad común y accidente no laboral):** los primeros cuatro días no se cobra nada. Desde el día 4º hasta el 20º inclusive, se cobra el 60% de la base reguladora. A partir del día 21º en adelante, se cobra el 75% de la base reguladora. La empresa es la responsable del pago hasta el día 15º. A partir del día 16º, será el INSS o la entidad gestora quien lo asuma.



- > **Contingencias profesionales (enfermedad profesional y accidente de trabajo):** el día de la baja se cobra el salario íntegro (a cargo de la empresa). A partir del día siguiente la entidad gestora pagará el 75% de la base reguladora.
- > **Períodos de observación por enfermedad profesional:** se prescribe baja en el trabajo durante el tiempo necesario para llevar a cabo el estudio médico de la enfermedad profesional y emitir un diagnóstico definitivo.

Duración

La duración de la incapacidad temporal es de 365 días, prorrogable otros 180 días si se estima que la persona puede concluir su recuperación durante dicha prórroga. Transcurrido ese tiempo, se evaluará el estado de salud del trabajador para que el INSS emita el alta médica o inicie un expediente para declarar su incapacidad permanente.

Si se prescribe la baja en el trabajo durante el período de observación, la duración máxima será de 6 meses, prorrogables otros 6 cuando se estime necesario para el estudio y diagnóstico de la enfermedad.

	Cuantía sobre la base reguladora	Nacimiento del derecho	Duración de la situación
Contingencias comunes + Enfermedad común + Accidente no laboral	0% (1º al 3º día) 60% (4º al 20º día) 75% (a partir del día 21º)	A partir del 4º día	365 días (+180 días de prórroga)
Contingencias profesionales + Accidente de trabajo + Enfermedad profesional	75%	Día siguiente al accidente o baja	365 días (+180 días de prórroga)





7.2.3. Prestación por riesgo durante el embarazo, lactancia natural y cuidado de menor enfermo

La prestación por riesgo durante el embarazo

Es un subsidio que tiene la finalidad de proteger la salud de la mujer durante la gestación. Cubre los supuestos en los que, debiendo el empresario cambiar de puesto de trabajo a la mujer embarazada por otro compatible con su estado, dicho cambio no resulta técnica u objetivamente posible o no puede exigirse por motivos justificados.

Así, se suspende el contrato de trabajo y, desde el inicio de la suspensión hasta el descanso por maternidad o la reincorporación al trabajo, se otorga a la trabajadora un subsidio del 100% de la base reguladora por contingencias profesionales.

La prestación por riesgo durante la lactancia natural

Protege la salud de la mujer trabajadora y de su hijo durante este período. Al igual que en el caso anterior, si no es posible cambiar de puesto a la trabajadora para hacerlo compatible con su situación, se suspenderá el contrato.

Desde el inicio de la suspensión y hasta que el hijo cumpla 9 meses o se produzca la reincorporación a un puesto compatible con su situación, percibirá un subsidio del 100% de la base reguladora por contingencias profesionales.

La prestación para el cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave

Se destina a los progenitores, adoptantes o acogedores que reducen su jornada de trabajo para el cuidado de un menor a su cargo afectado de cáncer u otra enfermedad grave.

Pueden solicitarla trabajadores afiliados y de alta que acrediten un período mínimo de cotización (igual al exigido en la prestación por nacimiento y cuidado de menor), que se encuentren al corriente en el pago de sus cuotas y que reduzcan su jornada, al menos, en un 50%. La duración de la prestación será equivalente a los periodos en los que el trabajador reduzca su jornada durante la hospitalización y el tratamiento continuado del menor, como máximo hasta que este cumpla 18 años.



7.2.4. Prestación por nacimiento y cuidado de menor

A partir del Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, las prestaciones por maternidad y paternidad se unifican en la **prestación por nacimiento y cuidado de menor**.

El objetivo es proteger al trabajador durante los descansos y permisos por el nacimiento de un hijo, la adopción, la guarda con fines de adopción o el acogimiento. Serán beneficiarios los trabajadores en situación de alta que acrediten los periodos de cotización exigibles en cada caso:

Edad	Periodo de cotización exigido
Menos de 21 años	Sin periodo mínimo
De 21 a 26 años	90 días en los 7 años previos o 180 días en su vida laboral
Más de 26 años	180 días en los 7 años previos o 360 días en su vida laboral

También es requisito estar al corriente en el pago de las cuotas a la SS. El derecho al subsidio nace el mismo día del parto o desde que comienza el periodo de descanso (que se puede anticipar hasta 4 semanas a la fecha prevista de parto). En los casos de adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, el subsidio nace a partir de la fecha de la resolución por la que se autoricen. En los casos de adopción internacional, puede iniciarse hasta 4 semanas antes de la resolución.

Tanto la madre biológica como cualquier otro progenitor dispondrán de un periodo de suspensión de 19 semanas, de las cuales 6 serán ininterrumpidas justo después del parto, 11 se distribuirán en periodos semanales hasta que el hijo cumpla 12 meses y 2 se podrán utilizar antes de que el hijo cumpla 8 años. Este periodo será mayor en los siguientes supuestos:

- > Se ampliará en una semana a cada progenitor por cada hijo en caso de **parto o adopción múltiple** (a partir del segundo) y en caso de discapacidad del hijo.
- > Se ampliará un máximo de 13 semanas en caso de **parto prematuro y hospitalización** por un periodo superior a 7 días.

Se pagará el 100 % de la base reguladora por contingencias comunes. Si no se alcanza el periodo mínimo de cotización, la madre podrá reclamar al INSS un subsidio equivalente al 100 % del IPREM, cuya duración será de 42 días naturales.



7.2.5. Incapacidad permanente

La prestación por incapacidad permanente trata de cubrir la pérdida de ingresos que sufre una persona cuando ve reducida o anulada su capacidad para trabajar, ya sea por enfermedad o accidente. Se presenta en diferentes grados:

- > **Incapacidad permanente parcial para la profesión habitual:** ocasiona una disminución igual o superior al 33% en el rendimiento normal para su labor profesional, sin impedirle la realización de las tareas fundamentales de la misma.
- > **Incapacidad permanente total para la profesión habitual:** inhabilita al trabajador para la realización de todas sus tareas o de aquellas que son fundamentales en su labor profesional, aunque aún podrá dedicarse a otra distinta.
- > **Incapacidad permanente absoluta para todo trabajo:** inhabilita por completo al trabajador para toda profesión u oficio.
- > **Incapacidad permanente gran invalidez:** como consecuencia de pérdidas anatómicas o funcionales, se necesita la asistencia de otra persona para los actos más esenciales de la vida (vestirse, desplazarse, comer, etc.).

Para poder acceder a esta prestación hay que estar por debajo de la edad de jubilación, afiliado y en situación de alta. Además, se exige un periodo de cotización previo, siempre que la incapacidad derive de una enfermedad común. Dicho periodo será diferente en función del grado de incapacidad y de la edad de la persona. La cuantía de la prestación varía en función del grado de incapacidad permanente:

Grado de incapacidad permanente	Cuantía	Características
Parcial	Indemnización abonada en un pago único, por importe de 24 mensualidades de la base reguladora.	Es compatible con el desarrollo de cualquier actividad laboral y con el mantenimiento del trabajo que viniera desarrollando.
Permanente total	55 % de la base reguladora. Se incrementa en un 20 % para mayores de 55 años que no trabajen. Se abona mensualmente y es vitalicia.	Es compatible con el salario que pueda recibir el trabajador si realiza otras funciones profesionales.
Permanente absoluta	100% de la base reguladora. Se abona mensualmente.	Es revisable, por lo que se podría disminuir, aumentar, mantener o cancelar el grado de incapacidad.
Gran invalidez	100 % de la base reguladora, incrementada con un complemento destinado a remunerar a la persona que atiende al beneficiario. Se abona mensualmente.	El importe del complemento es del 45% de la base mínima de cotización más el 30% de la última base de cotización del trabajador.



7.2.6. Jubilación

La prestación contributiva por jubilación será propia de cada beneficiario y consistirá en una pensión vitalicia reconocida según las condiciones, la cuantía y la forma correspondientes a su caso. Se accede a ella con el cese en el trabajo por cuenta ajena, una vez alcanzada la edad establecida.

Requisitos

- > Tener cumplida la edad ordinaria fijada (existen excepciones).
- > Haber cotizado, al menos, 15 años, estando ubicados un mínimo de 2 dentro de los 15 años anteriores al hecho causante.

Cabe señalar que desde 2013, cuando empezó a aplicarse la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, tanto la edad de jubilación como el periodo de cotización necesario para acceder a ella han crecido de manera constante y continuarán haciéndolo hasta 2027.

Año	Periodo cotizado	Edad exigida
2025	Menos de 38 años y 3 meses Más de 38 años y 3 meses	66 años y 8 meses 65 años
2026	Menos de 38 años y 3 meses Más de 38 años y 3 meses	66 años y 10 meses 65 años
A partir de 2027	Menos de 38 años y 6 meses Más de 38 años y 6 meses	67 años 65 años

Cuantía

Depende de los años cotizados. A la base reguladora se le aplica una escala que empieza desde el 50% por los primeros 15 años y va incrementándose a partir del decimosexto año por cada mes adicional de cotización, como se indica a continuación:

Periodo	Meses adicionales de cotización	Porcentaje añadido
2023 a 2026	De 1 a 49 209 restantes	0,21 % 0,19 %
A partir de 2027	De 1 a 248 16 restantes	0,19 % 0,18 %

La cuantía no puede sobrepasar el 100% de la base reguladora, salvo que se prolongue la vida laboral en una edad superior a la ordinaria (jubilación flexible y jubilación parcial). La pensión se abona mensualmente, con dos pagas extraordinarias que se devengan con la mensualidad de junio y noviembre.



Jubilación anticipada

La jubilación se puede adelantar, aplicando los pertinentes coeficientes reductores, en algunas situaciones:

- > **Por razón del grupo o actividad profesional:** para aquellos trabajos de naturaleza excepcionalmente peligrosa, penosa, tóxica o insalubre.
- > **Trabajadores mutualistas a 1 de enero de 1967:** pueden jubilarse a partir de los 60 años.
- > **Demandantes de empleo durante al menos 6 meses con menos de 4 años hasta la jubilación:** siempre que fueran cesados en el trabajo por una reestructuración empresarial y posean cotizaciones efectivas de 33 años.
- > **Por voluntad del trabajador:** a falta de menos de 2 años para su jubilación y con 35 años de cotización efectiva. El importe resultante debe ser superior a la cuantía de la pensión mínima que recibiría a los 65 años por su situación personal.
- > **Por discapacidad:** igual o superior al 45% o al 65% en la jubilación parcial.

7.2.7. Prestaciones por muerte y supervivencia

Las prestaciones por muerte y supervivencia están destinadas a compensar la situación de necesidad económica que le provoca a determinadas personas el fallecimiento de otras. Por tanto, benefician a los familiares de quienes conviven y dependen económicamente del trabajador o pensionista fallecido. Distinguimos:

- > **Auxilio por defunción:** cuantía de 46,50 € para contribuir a los gastos del sepelio. La pueden solicitar cónyuges, parejas de hecho, hijos y otros familiares convivientes en los 5 años posteriores al fallecimiento.
- > **Viudedad:** pensión para el cónyuge o pareja de hecho superviviente al fallecer el causante. Con carácter general, la cuantía es el 52% de la base reguladora, pero puede verse incrementada si el pensionista tiene cargas familiares o cuando esta pensión constituye su principal o única vía de ingresos.
- > **Orfandad:** cubre a los hijos del fallecido menores de 21 años o mayores incapacitados y a los menores de 25 con unos ingresos inferiores al SMI. En algunas circunstancias, también alcanza a los hijos que el cónyuge superviviente aportase al matrimonio. La cuantía de la pensión es el 20% de la base reguladora, aunque puede aumentar según la causa de la muerte, la situación laboral y cuando fallezcan ambos progenitores.
- > **Prestación y subsidio en favor de familiares:** pensión dirigida a familiares (hermanos, nietos, hijos o padres) que hayan convivido a expensas del fallecido, no tengan derecho a otra pensión pública y carezcan de medios de subsistencia.



Si el fallecimiento se ha producido por un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, se concederá una indemnización, junto con la correspondiente pensión, a los siguientes beneficiarios:

- > Al cónyuge, pareja de hecho o excónyuge, 6 mensualidades de la base reguladora por viudedad.
- > A los huérfanos, 1 mensualidad para cada uno de la base reguladora de orfandad. Si no hubiese cónyuge o pareja de hecho, cobrarán la indemnización que les corresponde a estos.
- > Al padre/madre, 9 mensualidades de la base reguladora, si solo existe uno de ellos, o 12 mensualidades si existen ambos, siempre que vivan a sus expensas y no haya otros familiares con derecho a pensión.

7.2.8. Lesiones permanentes no incapacitantes

Se trata de lesiones, mutilaciones y deformidades permanentes, causadas por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que no afectan a la capacidad laboral del trabajador, pero que sí repercuten en su integridad física.

La prestación es una indemnización económica, abonada en un único pago, que variará en función de lo reflejado en el **Baremo de Lesiones Permanentes No Invalidantes**.

7.2.9. El ingreso mínimo vital

Esta prestación está dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que carecen de los recursos económicos suficientes para cubrir sus necesidades básicas. Es decir, trata de garantizar un nivel mínimo de renta a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad económica. Se concibió con el objetivo de permitir el tránsito desde escenarios de exclusión hacia una participación social efectiva, motivo por el que incluye incentivos al empleo.





7.3. La protección por desempleo: situación legal de desempleo, prestación y subsidio por desempleo

Se produce una situación de desempleo cuando el trabajador pierde formalmente su empleo o ve reducida su jornada al menos en 1/3, con la correspondiente pérdida o reducción de salario. Se diferencian dos niveles en cuanto a la protección por desempleo:



7.3.1. Prestación contributiva por desempleo

La prestación por desempleo protege de la contingencia de desempleo en que se encuentran aquellos que, pudiendo y queriendo trabajar, pierden su empleo de forma temporal o definitiva; o ven reducida, al menos en una tercera parte, su jornada laboral, con la correspondiente pérdida o reducción de salario.

Tipología del desempleo

Existen dos tipos de desempleo, tal y como se establece en el artículo 262 del TRLGSS:

- > **Desempleo total:** el trabajador cesa, con carácter temporal o definitivo, en la actividad que venía desarrollando y se le priva de su salario. El trabajador debe haber cesado en la actividad por días completos (continuos o alternos) durante, al menos, una jornada ordinaria de trabajo.
- > **Desempleo parcial:** el trabajador ve reducida temporalmente su jornada diaria ordinaria de trabajo (un mínimo del 10 % y un máximo del 70 %), con la equivalente reducción de su trabajo.



Requisitos para acceder a la prestación

Se establecen una serie de requisitos para poder percibir la prestación por desempleo:

- > Estar afiliado y de alta en la Seguridad Social.
- > Tener cubierto el período mínimo de cotización de 12 meses, dentro de los 6 años anteriores a la situación de desempleo o al momento en que cesó la obligación de cotizar.
- > Encontrarse en situación legal de desempleo:
 - » Extinción o suspensión de la relación laboral.
 - » Reducción temporal de la jornada de trabajo.
 - » Retorno de españoles al finalizar un trabajo en el extranjero.
 - » Liberación de prisión al cumplir condena o en libertad condicional.
 - » Cese involuntario en cargos de las corporaciones locales, en altos cargos de la Administración Pública y en cargos representativos de los sindicatos.
- > Acreditar la búsqueda activa de empleo y aceptar una colocación adecuada a través de la suscripción del compromiso de actividad.
- > No haber cumplido la edad ordinaria que da acceso a la pensión contributiva de jubilación, salvo que el trabajador no tuviera acreditado el período de cotización requerido para ello o se trate de supuestos de suspensión de contrato o reducción de jornada.
- > Estar inscrito como demandante de empleo en el servicio público de empleo competente.
- > Solicitar el reconocimiento de la prestación en los 15 días hábiles posteriores al desempleo.





Duración de la prestación

La duración de esta prestación depende del periodo cotizado en los 6 años anteriores a la situación legal de desempleo o al momento en que cesó la obligación de cotizar. Por tanto, la SS ofrece una escala que parte de los 360 días de cotización mínima exigida (que darían derecho a 120 días de prestación) y llega hasta 2.160 días o más (en cuyo caso la prestación se extendería a 720 días).

Duración de la Prestación por Desempleo. Fuente: seg-social.es.	
Periodo de cotización (en días)	Periodo de prestación (en días)
Desde 360 hasta 539	120
Desde 540 hasta 719	180
Desde 720 hasta 899	240
Desde 900 hasta 1079	300
Desde 1080 hasta 1259	360
Desde 1260 hasta 1439	420
Desde 1440 hasta 1619	480
Desde 1620 hasta 1799	540
Desde 1800 hasta 1979	600
Desde 1980 hasta 2.159	660
Desde 2.160 (6 años)	720

Cuantía

La base reguladora de la prestación por desempleo será el promedio de las bases de cotización de los 180 días anteriores a la pérdida del trabajo. La cuantía final del subsidio se establecerá en dos periodos diferentes. Durante los primeros 180 días, se fijará en un 70% de la base reguladora. A partir de esa fecha, se reduce a un 60% de la base reguladora.

La cuantía mensual de la prestación en ningún caso podrá superar los valores mínimos y máximos establecidos utilizando como referencia el IPREM, incrementados en una sexta parte. Estos límites variarán en función del número de hijos:

	Cuantía mínima	Cuantía máxima
Sin hijos	560 € (80 % del IPREM + 1/6)	1.225 € (175 % del IPREM + 1/6)
Con 1 hijo	749 € (107 % del IPREM + 1/6)	1.400 € (200 % del IPREM + 1/6)
Con 2 hijos o más	749 € (107 % del IPREM + 1/6)	1.575 € (225 % del IPREM + 1/6)



7.3.2. Subsidio por desempleo

El subsidio por desempleo es la prestación de nivel asistencial que se destina a los desempleados que son demandantes de empleo, siempre que cumplan dos requisitos:

- > No pueden rechazar una oferta de empleo adecuada ni tampoco negarse a participar, salvo causa justificada, en acciones formativas.
- > No podrán tener rentas mensuales superiores al 75 % del SMI, sin la parte proporcional de las pagas extraordinarias.

La cuantía mensual del subsidio por desempleo será el 95 % del IPREM durante los 180 primeros días. Del día 181 al 360, se cobrará el 90 % del IPREM. A partir del día 361, el 80 % del IPREM.

Duración del subsidio por desempleo			
Situación			Duración del subsidio
Agotar la prestación por desempleo y tener responsabilidades familiares	Al menos, 4 meses de prestación		24 meses
	Al menos, 6 meses de prestación		30 meses
Agotar la prestación por desempleo y no tener responsabilidades familiares			6 meses
Españoles emigrantes retornados; liberados de prisión e incapacitados permanentes declarados plena o parcialmente capaces por mejoría			18 meses
No haber cotizado el tiempo mínimo para cobrar la prestación	3, 4 o 5 meses cotizados		Igual que los meses cotizados (3, 4 o 5)
	6 o más meses cotizados	Sin responsabilidad familiar	6 meses
		Con responsabilidad familiar	21 meses
Mayores de 52 años con al menos 6 años de cotización en su vida laboral			Hasta la edad de jubilación



 www.universae.com

